

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5046/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

โจทก์

นาย ศิริพร หรือ ต่อ สิบ ประสิทธิ์ กับ

พวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 193 วรรคสอง, มาตรา 216

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นับโทษจำเลยที่ 3 ในคดีนี้ต่อจาก โทษในคดีอาญาอื่นอีก 3 คดี รวมแล้วมีโทษจำคุก 70 ปี 22 เดือน จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้มีการแก้ไขหมายจำคุกรวมโทษ ทั้ง 4 คดีแล้วไม่เกิน 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยที่ 3 ฎีกาโดยมิได้โต้แย้งคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ว่าไม่ถูกต้องอย่างไร ทั้งไม่ได้อ้างอิง ข้อกฎหมายไว้โดยชัดแจ้ง ฎีกาของจำเลยที่ 3 จึงเป็นฎีกา ที่มีขอด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสอง, 195 ประกอบด้วย มาตรา 225 และมาตรา 216

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 3 ในข้อหาปล้นทรัพย์ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนและลูกโทษ และขอให้นับโทษจำเลยที่ 3 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1712/2534 และ 2236/2534 และ

คดีอาญาหมายเลขดำที่ 481/2535 ของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยที่ 3 มีความผิดตามฟ้อง ให้เรียงกระทงลงโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุกฐานปล้นทรัพย์ 33 ปี 4 เดือน ฐานมีอาวุธปืน 1 ปี 4 เดือน ฐานพาอาวุธปืน 8 เดือน รวมจำคุก 34 ปี 16 เดือน นับโทษจำเลยที่ 3 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1712/2534 และ 2236/2534 ของศาลชั้นต้น ยกคำขอให้นับโทษต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 481/2535 ของศาลชั้นต้นเนื่องจากจำเลยที่ 3 ไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันกับจำเลยในคดีดังกล่าว หลังจากคดีถึงที่สุดแล้วจำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องลงวันที่ 30 สิงหาคม 2539 ต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยที่ 3 กระทำความผิดหลายกรรมต่างกันคือ ความผิดคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยที่ 3 รวม 34 ปี 16 เดือน ให้นับโทษต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1712/2534 และ 2236/2534 ของศาลชั้นต้น คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2236/2534 ของศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตรี, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานปล้นทรัพย์ จำคุก 21 ปี ฐานมีอาวุธปืนจำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปืน ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 24 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 16 ปี ให้นับโทษต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1712/2534 และ 1692/2534 ของศาลชั้นต้น คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1712/2534 ของศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตรี จำคุก 20 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3216/2534 ของศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม,

340 ตริ จำคุก 21 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี 6 เดือน ให้นับโทษต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1712/2534 และ 2236/2534 ของศาลชั้นต้น คดีของจำเลยที่ 3 ทั้งสี่คดีเมื่อนับโทษต่อกันแล้วรวมเป็นโทษจำคุก 70 ปี 22 เดือน เนื่องจากความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปี ขึ้นไป ทั้งสี่คดีโทษจำคุกทั้งสี่คดีเมื่อนับต่อกันแล้วจึงต้องมีกำหนดเพียง 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ขอให้มีคำสั่งแก้ไขหมายจำคุกจำเลยที่ 3 รวมโทษทั้งสี่คดีแล้วไม่เกินกำหนดบทมาตราดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาขอให้ปรับโทษจำคุกของจำเลยที่ 3 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1712/2534, 2236/2534, 3216/2534 ของศาลชั้นต้นและคดีนี้ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีโทษจำคุก 70 ปี 22 เดือน ให้เหลือโทษจำคุก 50 ปี นั้นเห็นว่าฎีกาของจำเลยที่ 3 มิได้โต้แย้งคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ว่าไม่ถูกต้องอย่างไร ทั้งไม่ได้อ้างอิงข้อกฎหมายไว้โดยชัดเจนจึงเป็นฎีกาที่มีขอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสอง, 195 ประกอบด้วยมาตรา 225 และมาตรา 216 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ 3

(สภนธ์ กฤติยาวงศ์-ดุสิต เพชรปลุก-เหล็ก ไทรวิจิตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ